

RECURSO CÍVEL Nº 5061037-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ROSANGELA THOMAZ DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSS E CEF - CONSUMIDOR - ERRO DO RCPN QUE ACARRETOU A CESSAÇÃO DE BENEFÍCIOS E COM ISSO A INADIMPLÊNCIA PARA COM PRESTAÇÕES DE CONTRATOS CONSIGNADOS - RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS APÓS RESOLUÇÃO DA QUESTÃO EM JUNHO DE 2023 - AUSÊNCIA DE RETORNO DAS CONSIGNAÇÕES E INADIMPLÊNCIA QUE SE ESTENDE ATÉ OS DIAS ATUAIS PELA INÉRCIA DA AUTORA QUE NÃO BUSCOU MEIOS ALTERNATIVOS DE PAGAR PELAS PRESTAÇÕES - CULPA DA AUTORA QUE ROMPE O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA mantendo a sentença de improcedência. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5061037-31.2024.4.02.5101

510015506025 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5061037-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ROSANGELA THOMAZ DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a natureza do pedido, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - "O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50." (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda movida em face da CEF e do INSS, por meio da qual a parte autora, **que teve seu CPF lançado indevidamente pelo 6º RCPN na certidão de óbito de sua filha** o que levou à cessação de seus 2 benefícios previdenciários por morte do titular, bem

como à inadimplência para com as prestações de 3 contratos consignados havidos junto à CEF, visa em face desta última a condenação na obrigação de cumprir suposto acordo verbal firmado após serem restabelecidos os pagamentos de seu benefício, consistente na cobrança de todos os valores devidos até setembro de 2023, incluindo os juros por atraso no pagamento, de modo a manter os valores das parcelas, podendo aumentar o número; a condenação da CEF na obrigação de desconsiderar todas as taxas, juros e multas após setembro de 2023 uma vez que teriam sido inadimplidas pela inércia/descaso das rés em cumprirem seu requerimento de retorno dos descontos mensais mediante consignação do INSS; a condenação das rés a darem continuidade aos descontos em benefício referentes aos consignados, mantendo os valores das parcelas e, por fim; a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo julgou **improcedentes** os pedidos pelos seguintes fundamentos:

"(...)A parte autora alega que o 6º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro teria cometido equívoco no registro de óbito de sua filha Janaina Thomaz da Silva, lançando o CPF da parte autora no lugar da falecida. Tal fato teria sido a razão pelo cancelamento do seu benefício previdenciário pago pelo INSS, que também resultou no inadimplemento de contratos bancários consignados que deixaram de ser pagos.

Nesse cenário, os pedidos formulados visam em suma a reparação de danos experimentados pela parte autora em razão do inadimplemento do contrato bancário, bem como o restabelecimento de sua execução.

A responsabilidade civil objetiva tem como pressupostos a conduta (comissiva ou omissiva), resultado danoso e nexo de causalidade (art. 37, §6º da CF; art. 927 e seguintes do Código Civil; art. 18 do CDC).

No caso, a própria causa de pedir é enfática ao demonstrar que a conduta que deu origem ao dano teria sido o erro cometido pelo 6º Registro Civil de Pessoas Naturais. Somente em razão da indevida introdução do número do CPF da parte autora em certidão de óbito de terceiros é que houve o desenrolar de eventos que culminaram com a interrupção do pagamento de seu benefício previdenciário e inadimplemento de empréstimos bancários.

A partir deste panorama é possível concluir que não há ilegalidade cometida pelo INSS, que deixou de pagar o benefício da parte autora regularmente ante a notícia, com aparência de veracidade, de seu falecimento. Do mesmo modo, não há qualquer ilegalidade na conduta da CEF que agiu dentro das previsões contratuais que regem o inadimplemento das obrigações.

Em outras palavras, não há conduta (comissiva ou omissiva) realizada pelos réus que tenham gerado dano indenizável à parte autora.

Como consequência, não há como se imputar as rés a suportarem indenizações pelos diversos danos experimentados que a parte autora sustenta ter suportado.

Também não é possível que se obrigue a CEF ignorar o adimplemento contratual, para que seja retomada a execução do contrato como se a parte autora nunca tivesse deixado de pagar as parcelas.(...)"

A parte autora recorre pretendendo a reforma da sentença repisando os mesmos argumentos constantes da inicial.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso da autora que conta que **o 6º RCPN já foi demandado em ação própria, na qual foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Neste sentido, correta a atuação da parte autora em propor a ação contra o real responsável por todos os seus dissabores.**

A presente ação visa responsabilizar INSS e CEF pelos prejuízos advindos daquele erro cartorário, notadamente a inadimplência junto a CEF por ausência de consignação em folha de pagamento do INSS posto que, com a notícia falsa de seu óbito, o benefício foi cessado e a consignação extinta.

A narrativa destes autos revela que, em janeiro de 2023, os benefícios previdenciários da autora foram cessados pelo INSS **pelo equívoco gerado pelo RCPN** que, ao inserir seu CPF na certidão de óbito da filha da demandante, provocou a cessação dos benefícios em razão da morte da titular (autora). **A partir de janeiro de 2023**, portanto, teriam se iniciado as inadimplências para com os consignados originários da CEF que eram automaticamente descontados mensalmente dos benefícios cessados.

A autora impetrou MS a fim de regularizar a situação de seus benefícios que vieram a ser restabelecidos ambos a partir de **junho de 2023, 5 meses após a notícia em juízo do erro do Cartório**, quando não constatou os descontos alusivos aos empréstimos e, por isso,

buscou o INSS a fim de não ter seu nome negativado, mas foi informada de que a questão deveria ser solucionada junto à CEF que ao ser contatada em agência física houve um suposto acordo verbal nos seguintes termos:

"...retomada das parcelas (mesmo valor) a partir de setembro de 2023, além de arcar com todas as parcelas não pagas e seus respectivos juros, em parcelas iguais, no valor das parcelas atuais, a vencerem após a última parcela atual. De tal modo a parte autora continuaria a dispor da mesma quantia mensalmente, só que por mais tempo...."sic

Ressalta que o referido acordo não gerou contrato escrito, mas que a confirmação pode ser vista em e-mail que lhe foi entregue (evento 1- outros 6) e possui o seguinte teor:

Data 2023-10-10 19:37

Essa foi a resposta dele.

----- Forwarded message -----
De: **Jacob Samuel Benoliel** <jacob.benoliel@caixa.gov.br>
Date: qui, 10 de ago de 2023 17:02
Subject: RES: Resposta
To: Rosangela Thomaz <56silvarosangela@gmail.com>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezada Rosângela,

1. Em consulta realizada no HUB DATAPREV, em anexo, verificamos que o contrato permanece averbado junto ao INSS.
2. Caso o benefício já esteja desbloqueado, o contrato será informado no fechamento da folha de pagamento de setembro quando for realizado o pagamento, não cabendo mais qualquer procedimento por parte da Caixa para que os descontos sejam realizados.
3. Permanecemos à disposição.

Att

Jacob

De: Rosangela Thomaz <56silvarosangela@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de agosto de 2023 15:35
Para: Jacob Samuel Benoliel <jacob.benoliel@caixa.gov.br>
Assunto: Resposta

Conforme conversa da semana passada, segue a baixo número da requisição para uma resposta.

REQ000072652409

caso não tenha uma resposta irei na agência.

Obrigada!

Dele, verifica-se que, conquanto os benefícios tenham sido restabelecidos em junho de 2023, **a autora somente buscou a CEF em 9 de agosto de 2023 por e-mail, 2 meses depois,** ao qual a instituição financeira respondeu em 10/08/2023, dia seguinte, nos termos supra que **não se refere a nenhum acordo verbal no tocante a juros e multa como informado pela autora.** Entrementes, verifica-se somente em 10/10/2023, 2 meses depois de recebidos, a autora repassou os e-mails à sua advogada.

Assunto **Fwd: Resposta**

De Rosangela Thomaz <56silvarosangela@gmail.com>

Para <viktorialiporaci@liporaciadvocacia.com.br>

Data 2023-10-10 19:37

Essa foi a resposta dele.

----- Forwarded message -----

De: **Jacob Samuel Benoliel** <jacob.benoliel@caixa.gov.br>

Date: qui, 10 de ago de 2023 17:02

Subject: RES: Resposta

To: Rosangela Thomaz <56silvarosangela@gmail.com>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezada Rosângela,

Pelo que se percebe dos históricos de créditos juntados ao evento 1 - extrato 7, não havia aparente consignação em folha do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente **entre abril e maio de 2024, que é o único período do histórico.** A presente ação é de 14/08/2024, quando a parte autora alegava ainda estar inadimplente por ausência de consignação. Assim, estaria inadimplente de janeiro de 2023, quando o benefício foi cessado por atuação dolosa do cartório, e mesmo com a restabelecimento em junho de 2023 a parte autora não logrou restabelecer também o desconto consignado.

Não consta dos autos nenhum requerimento administrativo formal efetuado junto ao INSS a não ser um detalhamento de atendimento presencial colacionado ao corpo da inicial que não possui data nem faz alusão ao INSS. E, com relação à CEF, não houve a demonstração de comparecimento em agência e o único contato comprovado foi por aquele e-mail supracolacionado em 9 agosto de 2023 com resposta da CEF no dia seguinte.

Em contestação a CEF alega que *"Conforme parágrafo primeiro da Cláusula Sexta, dos referidos contratos, **é obrigação do devedor manter a adimplência dos seus contratos consignados a despeito do repasse pela Conveniente.** Portanto, cabe ao devedor a responsabilidade pelo pagamento integral ou parcial das parcelas que por qualquer motivo não tenham sido descontadas em folha e/ou repassadas pela conveniente à Caixa.*

Durante o período (a partir de 01/2023) que os contratos não mais receberam os repasses, ao pagamento das parcelas, a cliente foi acionada pelas centrais de cobrança Caixa.

Pelo relato da cliente a mesma ao voltar a receber seus proventos notou não estar sendo descontada das parcelas de seus consignados Caixa, em folha, pelo INSS.

De acordo com o e-mail trocado pela cliente, com nossa gerência, em agosto/2023 (anexo aos autos do processo) fica claro que o gerente abriu uma requisição (REQ) no [servicos.caixa](#) questionando quanto a situação, na época, da averbação dos contratos junto ao INSS. Pois, ao contrário de outras instituições, o INSS não nos disponibiliza qualquer tipo de portal onde possamos proceder com tal verificação e/ou averbação.

*Pela resposta da REQ, copiada no corpo do email enviado por nossa gerência à cliente em 10/08/2023, de acordo com a consulta feita pela centralizadora ao Hub DATAPREV, **as contratações se mantinham averbadas.** Portanto, **poderia se prever, na ocasião, o retorno dos repasses das parcelas dos consignados em questão, pela conveniente INSS, à Caixa, nos meses subsequentes.***

*Vale esclarecer que quando há este tipo de ocorrência, de ausência temporária, parcial ou integral, de repasses dos valores aos pagamentos dos extratos (prestações dos contratos consignados) e estes repasses voltam a ocorrer, de forma integral, **o procedimento normativo/operacional Caixa pode ser o de proceder com a incorporação das parcelas vencidas e não pagas. Esta incorporação "cancela" as parcelas (extratos) não pagas e prorroga o tempo do contrato de forma a regularizar o mesmo, tornando o contrato adimplente.***

Portanto, fica claro que foi justamente a situação acima que deva ter sido esclarecida à cliente e não o seu entendimento de que tal esclarecimento pudesse figurar como um "contrato verbal", o quê claramente não é possível normativa e operacionalmente.

As parcelas (extratos) que não recebam o devido repasse da conveniente, à sua quitação, podem ser pagas por meio de boletos avulsos pela cliente. Estes podem ser emitidos em qualquer agência da Caixa...."sic

No caso, portanto, conclui-se que a inadimplência da autora para com os contratos de empréstimo consignado entre **janeiro de 2023 até junho de 2023** deu-se como consequência da falha do 6º RCPN que provocou a cessação de seus 2 benefícios. Como informado pela autora no recurso, o RCPN já foi demandado judicialmente e condenado em danos morais.

A partir do restabelecimento dos pagamentos dos benefícios, em junho de 2023, a inadimplência só pode ser imputada à própria autora que, conquanto afirme preocupação em honrar com as prestações não demonstrou nenhuma busca efetiva junto à CEF para proceder aos pagamentos das prestações de seus empréstimos, por qualquer meio que fosse, EM ESPECIAL, BOLETOS. Muito embora com o restabelecimento dos benefícios não tenha havido as consignações por parte do INSS tal fato **não isenta a autora de buscar outros meios de adimplir**, como por exemplo via emissão de boletos que poderiam ter sido facilmente obtidas em qualquer agência da CEF, como bem ressalta a ré em contestação.

Dos elementos dos autos, conclui-se que a autora não só deixou de pagar as prestações com tenta imputar ao INSS e à CEF a culpa por sua inadimplência sem sequer demonstrar mínimo esforço em solucionar a questão, haja vista que a única busca administrativa comprovada foi um e-mail enviado em 9/08/2023 - 2 meses após seus benefícios serem restabelecidos, com resposta da CEF no dia posterior e no sentido de que segundo seu sistema apontava os consignados ainda estariam ativos no INSS e, dessa forma, em setembro de 2023 acreditava-se que as consignações passariam a ocorrer, o que não ocorreu e a autora não mais buscou qualquer meio de adimplir vindo a ajuizar esta demanda em agosto de 2024 - 1 ano e 2 meses após o restabelecimento de seus benefícios, sem qualquer demonstração de haver pago prestações durante esse período e a indicar que permanece inadimplente até os dias atuais.

As razões recursais obviamente não prosperam e diante do tempo de inadimplência imputável exclusivamente à autora cabe a esta buscar renegociar junto à CEF suas dívidas, sendo descabida a pretensão de obrigar a instituição financeira credora a excluir juros e multa mantendo os valores originais das prestações.

Não havendo qualquer atuação ilícita a ensejar responsabilidade por danos morais, descabe a pretensão de haver indenização e os pleitos são todos improcedentes.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA mantendo a sentença de improcedência**. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.